

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호	2024-특정-21
분 야	이해충돌 방지
제 목	정기 건강진단 업체 선정 계약절차 개선 필요
소 관 본 부	▼본부, ♠본부
소 관 부 서	□부, ■부
내 용	

1. 업무개요

우리 회는 「산업안전보건법」 제129조¹⁾²⁾, 「복지후생 및 재해보상규정」 제13조³⁾ 등에 따라 매년 소속 근로자를 대상으로 정기 건강진단을 실시하고 있으며, 각 사업장별 보건 담당부서⁴⁾는 정기 건강진단 연간 계획을 수립하고 계약 체결·검진실시·정산 등 업무를 주관하고 있다.

- 산업안전기본법 제129조(일반건강진단)** ① 사업주는 상시 사용하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단(이하 “일반건강진단”이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 사업주가 고용노동부령으로 정하는 건강진단을 실시한 경우에는 그 건강진단을 받은 근로자에 대하여 일반건강진단을 실시한 것으로 본다.
② 사업주는 제135조제1항에 따른 특수건강진단기관 또는 「건강검진기본법」 제3조제2호에 따른 건강검진기관(이하 “건강진단기관”이라 한다)에서 일반건강진단을 실시하여야 한다.
③ 일반건강진단의 주기·항목·방법 및 비용, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.
- 산업안전보건법 시행규칙 제197조(일반건강진단의 주기 등)** ① 사업주는 상시 사용하는 근로자 중 사무직에 종사하는 근로자(공장 또는 공사현장과 같은 구역에 있지 않은 사무실에서 서무·인사·경리·판매·설계 등의 사무업무에 종사하는 근로자를 말하며, 판매업무 등에 직접 종사하는 근로자는 제외한다)에 대해서는 2년에 1회 이상, 그 밖의 근로자에 대해서는 1년에 1회 이상 일반건강진단을 실시해야 한다.
② 법 제129조에 따라 일반건강진단을 실시해야 할 사업주는 일반건강진단 실시 시기를 안전보건관리규정 또는 취업규칙에 규정하는 등 일반건강진단이 정기적으로 실시되도록 노력해야 한다.
- 복지 및 재해보상규정 제13조(건강진단)** 임직원에 대한 건강진단은 매년 정기적으로 실시하고 그 결과에 따라 건강유지에 필요한 조치를 취한다.
- 보건담당부서 : (서울) ○부, (제주) ■부, (부산경남) ▮부, (장수) □부

검진 단가는 전 사업장 동일하게 임직원 종합검진 300천원, 경마지원직 일반검진 70천원으로 설정되어 있으며, 2024년 기준 각 사업장별 검진대상자 수 및 소요예산, 기본계획에 명시된 업체선정 방법은 아래 표와 같다.

【표21】 2024년 사업장별 정기 건강진단 현황

구분	서울 *지사, 원당목장 포함	부산경남	제주	장수
검진대상자	종합 915명 일반(PA) 3,706명	종합 128명 일반(PA) 357명	종합 158명 일반(PA) 266명	종합 40명 일반 없음
소요예산	종합 274,500천원 일반 259,430천원	종합 38,400천원 일반 24,990천원	종합 47,400천원 일반 18,620천원	종합 12,000천원 일반 없음
	총 533,930천원	총 63,390천원	총 66,020천원	총 12,000천원
업체선정방법 (기본계획 명시)	경쟁입찰 (협상에 의한 계약)	경쟁입찰 (협상에 의한 계약)	산업안전보건위원회 회의 심의	수의계약

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

우리 회 직원은 계약을 체결하려는 경우 「계약규정5」 제3조의2에서 정한 의무를 준수하여야 한다. 그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제7조⁶⁾, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙(이하 “계약사무규칙”이라 한다)」 제6조⁷⁾ 등에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야

- 제35차 개정본(2023.12.22. 개정)을 말한다. 이하 개정본에 관한 언급이 없을 시 동일함.
- 국가계약법 제7조(계약의 방법)** ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다.
② 제1항 본문에 따라 경쟁입찰에 부치는 경우 계약이행의 난이도, 이행실적, 기술능력, 재무상태, 사회적 신인도 및 계약이행의 성실도 등 계약수행능력평가에 필요한 사전심사기준, 사전심사절차, 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 사전심사하고 적격자만을 입찰에 참가하게 할 수 있다.
③ 제1항에 따라 계약을 체결하는 과정에서 다른 법률에 따른 우선구매 대상이 경합하는 경우에는 계약의 목적이나 규모, 사회적 약자에 대한 배려 수준 등을 고려하여 계약상대자를 결정하여야 한다.
- 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제6조(계약의 방법)** ① 기관장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.
② 제1항에 따른 경쟁은 입찰의 방법으로 하여야 하며, 입찰을 하려면 미리 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 한다.
③ 제1항 본문에 따라 일반경쟁에 부치는 경우, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에서 정하는 바에 따라 입찰참가자격을 사전심사하거나, 시공능력, 기술능력, 실적, 재무상태, 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인

하며, 「국가계약법」 제8조⁸⁾에 따라 경쟁입찰을 하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 한다.

또한, 「계약규정」 제6조 및 우리 회 계약업무 매뉴얼에 따라 수요부서에서 1천만 원 이상⁹⁾의 용역계약을 경쟁입찰로 진행하고자 하는 경우에는 계약담당부서에 입찰공고 의뢰를 하여, 계약 사무를 공정·투명하게 집행하여야 한다.

한편, 우리 회 「계약규정」 제9조에 따라 「계약사무규칙」에서 정한 요건에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결할 수 있다.

-
- 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말한다. 이하 같다) 등으로 입찰참가자격에 필요한 요건을 정할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 기관장 또는 계약담당자는 추정가격이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰참가 자격을 법인등기부상 본점소재지가 공사의 현장 또는 물품의 납품지 등이 소재하는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 관할구역에 등록된 업체로 한정할 수 있다.
1. 공사의 경우에는 다음 각 목의 금액
 - 가. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(전문공사는 제외한다): 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 고시금액 미만
 - 나. 「건설산업기본법」에 따른 전문공사와 그 밖에 공사 관련 법령에 따른 공사: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제24조제2항제1호나목에서 정한 금액 미만
 2. 물품의 제조·구매, 용역 및 그 밖의 경우: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 고시금액 미만
- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니할 수 있다.
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 방법으로 증권에 관한 거래를 하는 경우
 2. 부동산의 매입 또는 임차계약을 할 때 경쟁을 시킬 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우
 3. 「해외건설촉진법」 제6조제6항에 따른 공공기관이 같은 법 제2조제1호에 따른 해외공사를 수주하거나 수행할 때 발주자의 요구사항을 이행하여야 하거나 계약기간을 준수하여야 하는 등의 사유로 경쟁을 시킬 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우
- ⑥ 기관장은 계약 업무의 원활한 수행을 위하여 등록신청, 입찰서 제출·접수 등을 해당 기관의 정보통신매체 및 프로그램을 통하여 하게 할 수 있다.
- ⑦ 기관장 또는 계약담당자가 제2조제5항에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제25조에 따른 공동계약에 대하여 같은 법 시행령 제72조를 준용하는 경우 같은 조 제3항제1호에 따른 고시금액은 이 규칙 제4조제1항 본문에 따라 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액을 말한다.
- 8) **국가계약법 제8조(입찰 공고 등)** ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 경쟁입찰을 하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 입찰 공고 또는 통지의 방법, 내용, 시기, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 9) 2024.7.18.부 개정된 「계약규정」에서는 기준금액이 '2천만 원 이상'으로 변경되었으나, 동 처분서에서 검토한 계약건은 모두 규정 개정 전에 이루어진 것이므로 개정 전 규정을 기준으로 검토함.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ♠본부 정기 건강진단 업체선정 시 협상에 의한 계약 절차 미준수

■부는 ♠본부 소속 근로자 정기 건강진단을 위해 연 1회 종합검진기관 5개 내외, 일반검진기관 3개 내외로 선정하여 계약을 체결하고 사후정산을 실시하고 있다.

■부는 검진업체 선정을 위하여 매년 ‘정기건강진단 제안서 제출 안내’ 공문을 작성 한 후, 제주도 내 검진기관에 개별적으로 송부하여 제안서를 제출토록 공지하였다. 별도로 제안요청서를 작성하지는 않고, 공문에 제안제출 시 포함항목을 기재하여 검진업체에서 작성토록 안내하였으며, 제안서는 약 2주 간 방문 또는 우편제출로 접수를 받았다.

제안서가 접수되면 ‘정기건강진단 제안서 접수 결과보고’를 결재문서로 보고한 뒤, 산업안전보건위원회를 개최하여 ‘근로자 건강검진 검진기관 선정(안)’을 의결안건으로 상정하여 위원회에서 제안서를 검토·선정하였다. 이후 동 위원회의 결로 선정된 검진기관과 계약서를 체결하는 것으로 최종 선정 절차를 마무리하는 방식으로 운영하고 있다.

이처럼 ■부는 정기건강진단 업체 선정을 위해 도내 검진가능 기관에 제안서 요청 공문을 보내고, 접수된 제안서 심사를 위한 선정위원회를 거치는 등 ‘협상에 의한 계약’과 유사한 방식으로 선정 절차를 운영하고 있으나, 최종적인 계약은 산업안전보건위원회에서 선정된 복수의 업체와 각각 수의계약방식으로 체결하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나 ♠본부의 정기 건강진단 소요예산은 2024년 기준 총 66,020천원이고 이 중 종합검진은 47,400천원, 일반검진은 18,620천원으로, 두 경우 모두 2024. 7. 18.부 개정 전 「계약규정」 제9조 등에서 정한 수의계약이 가능한 금액에 해당하지 않는다.

그러나 ■부는 법규에서 정한 절차를 거치지 아니하고, 과거부터의 관행이라는 이유로 제안서 요청 공문 송부 및 제안서 접수, 산업안전보건위원회 심의 등 부서에서 임의로 정한 절차대로 업체 선정을 진행하면서 최종적으로는 수의계약을 체결하였고, 동 건 계약을 수의계약으로 체결할 수 있는 다른 사유를 별도로 검토한 사실도 확인되지 않는다.

따라서, 특별한 예외사유가 없는 한 ■부는 동 건 계약 시 「계약규정」, 「협상에 의한 계약체결 기준」 등에 따라 사전규격공개, 입찰공고(의뢰), 제안서 평가위원회 구성 및 평가 등의 절차를 거쳐 경쟁입찰 방식으로 진행하여 계약체결 상 법규·지침에서 정한 사항을 누락하거나 위반하지 않도록 주의해야 할 것으로 판단된다.

나. ⊖목장 정기 건강진단 업체선정 절차 미흡, 필요서류 작성 누락

□부는 ⊖목장 소속 근로자 정기 건강진단을 위해 목장 소재지 인근인 전주 지역의 2개 검진기관을 사전에 선정하여 종합검진 및 일반검진을 받도록 운영하고 있다. 검진기관 선정은 연초에 검진제공이 가능한 기관에 제안서를 개별적으로 요청하고, 제출된 제안서를 검토하여 최종 2개소를 선정한다. 이후 직원들이 기간 내 검진을 받으면 연말에 수의계약 방식으로 일괄정산하고 있으며, 별도로

계약서 작성은 하지 않고 있다.

그러나, 정기 건강진단 계약의 경우 우리 회가 요구하는 수준의 검진 항목을 각 검진기관에서 제안하고, 우리 회가 최종적으로 검토하여 선정한 뒤 실제 이용한 내역에 따라 후정산하는 계약이므로, 진단 수가, 항목, 기간, 계약해지 사유 등을 명시한 계약서 작성이 필요하며, ⊖목장을 제외한 다른 사업장 담당부서는 모두 계약서를 작성하고 있는 것으로 확인되었다.

한편, ⊖목장의 정기 건강진단 소요예산은 2024년 기준 총 10,870천원이고, 2023년까지 평균 약 12,000천원으로서, 일반검진을 제외한 종합검진만으로도 10,000천원을 초과하므로 2024. 7. 18.부 개정 전 「계약규정」 제9조 등에서 정한 수의계약이 가능한 금액 범위에 속하지 않고, 동 건 계약을 수의계약으로 체결할 수 있는 다른 사유를 별도로 검토한 사실도 확인되지 않는다.

또한, □부는 2020년에서 2023년까지 ‘근로자 정기건강진단 실시계획(안)’을 작성하면서 기 선정된 업체와의 계약방법을 ‘협상에 의한 계약’으로 한다고 표기하였는데 이는 착오 기재로 보이며, 2024년에는 이를 정정하였으나 계약방법 및 근거를 명시하지 않고 계획단계에서 수의계약체결제한여부 확인서 등 필요서류를 첨부하지는 않은 것으로 확인된다.

따라서, □부는 동 건 계약 시 법규에 따라 수의계약이 가능한지 여부를 면밀히 확인하여 「계약규정」 등 관련법규를 준수하고, 계약상대방과 계약서를 작성하여 계약 관련 리스크를 예방할 필요가 있는 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

가. ■부의 경우

■부는 동 건 감사 지적사항에 대해 수용하며, 향후 정기 건강검진 업체 선정 절차 진행 시 공개입찰절차를 준수하고, 제안서 평가는 산업안전보건위원회가 아닌 법규 및 지침에 따른 별도 평가위원회를 구성하는 등 계약 관련 절차를 준수하겠다는 의견을 제출하였다.

나. □부의 경우

□부는 ⊖목장 건강진단 이용금액이 2020년부터 2023년까지 4년 간 연평균 약 8,000천원으로 우리 회 「계약규정」 제9조에 따라 수의계약이 가능한 범위에 있고, 계약 시 ‘수의계약체결제한여부 확인서’를 징구받는 등 관련 규정을 준수하였다고 주장하였다. 다만, 계약서 작성을 누락하고, 계획단계에서 계약방법 및 근거 명시가 미흡하였다는 부분을 인정하며 향후 계약에 필요한 절차를 준수하는 등 업무를 개선하겠다는 의견을 제출하였다.

⊖목장의 건강진단 업체 선정계약이 수의계약 범위 내에 있었다는 소명에 대하여 검토한 결과, ⊖목장의 경우 총 근무자수 대비 타 지역 연고자의 독신부임 비중이 높아, 전주 소재 검진기관이 아닌 타 지역 검진기관을 이용하는 경우가 많은 편이고, 이에 따라 전주 소재 기관 이용률은 3개년 평균 약 68.4%, 정산금액은 평균 약 8,123천원인 것은 확인된다.

【표22】 최근 3년 간 ⊖목장 정기 건강진단 실시 현황

구분		2021	2022	2023
전주소재 기관 이용 *⊖목장 선정기관	인원	27명(69.2%)	25명(61.0%)	30명(75%) (*일반검진 1명 포함)
	금액	8,100천원	7,500천원	8,770천원 (*일반검진 70천원 포함)
타지역소재 기관이용 *타본부 선정기관	인원	12명(30.8%)	16명(39.0%)	10명(25.0%)
	금액	3,600천원	4,800천원	3,000천원
총합	인원	39명(100%)	41명(100%)	40명(100%) (*일반검진 1명 포함)
	금액	11,700천원	12,300천원	11,770천원 (*일반검진 70천원 포함)

그러나, 정기 건강진단 업체 선정 및 계약은 다수의 계약상대방과 단가계약 체결 후 정산하는 방식으로 운영하는 것으로서, 계획 단계에서는 당해 연도에 소요되는 총 예산 중 부가가치세를 제외한 금액을 추정가격으로 하여 계약을 체결하는 것이므로, 업체별 정산금액이 각 10,000천원 이하라는 이유로 수의계약 범위에 든다는 주장은 받아들이기 어렵다¹⁰⁾.

다만, 우리 회 「계약규정」이 2024. 7. 18.부로 개정되면서 수의계약이 가능한 추정가격 조건이 기존 ‘1천만 원 이하’에서 ‘2천만 원 이하’로 변경되었으므로 ⊖목장의 정기 건강진단 인원 규모가 현 수준으로 유지된다면, 향후 동 건 계약은 수의계약이 가능한 범위에 포함될 것으로 보인다.

10) 공공기관의 계약은 「국가계약법」 제7조 등에 따라 일반경쟁이 원칙이고, 법규에서 정한 수의계약은 특별한 경우에 한하여 적용되는 예외 규정으로서, 우리 회 임직원이 계약을 체결하려는 경우 그 사유가 명확히 적용될 때에만 수의계약을 체결할 수 있다. 그러나 동 정기 건강진단 업체 선정과 같이 최종 추정가격이 수의계약 가능 범위를 초과하고, 다수의 계약상대방과 단가계약을 체결한 뒤 실제 사용내역에 따라 후정산하는 방식의 경우, 이론적으로 모든 직원이 1개의 업체만 이용할 경우 최초 추정가격 전액이 해당 업체에 정산되어 수의계약 범위를 초과하게 되므로 후 정산금액을 기준으로 수의계약 가능여부를 판단해서는 아니 된다.

5. 조치할 사항

① ■부는 ♠본부 근로자 정기 건강진단 계약 시, 검진자 수 및 추정가격 등을 고려하여, 특별한 예외사유가 없는 한 우리 회 「계약규정」, 「협상에 의한 계약체결 기준」 등에서 정한 경쟁입찰 절차에 따라 진행하는 등 업무 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

② □부는 ⊖목장 근로자 정기 건강진단 계약 관련 기본계획 수립 시 계약 방법 및 법규상 근거 등을 정확히 적시하고, 계약서 등 계약관련 서류를 구비하여 「계약규정」 등에서 정한 계약절차를 누락하지 않도록 업무 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】